

1503877-44.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... à autoria, o acusado negou a prática do tráfico; disse, em juízo, trazer consigo somente o dinheiro e ter ido ao local para comprar drogas para o seu consumo pessoal; disse, também, que o indivíduo que estava na prática do tráfico, ao avistar a viatura, atirou em seus pés a sacola em cujo interior estavam as porções de crack e fugiu, tendo um dos policiais tentado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503877-44.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503877-44.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAILSON HENRIQUE DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1503877-44.2021.8.26.0548

Autos nº 1344/2021

Vistos etc.,

I - JAILSON HENRIQUE DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Doutor Ricardo, 168, Vila Itapura, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo 47 (quarenta e sete) invólucros plásticos fechados por nós contendo o peso líquido de 10,2g (dez gramas e dois decigramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$75,00 (setenta e cinco reais) em dinheiro.

Notificado (fls. 101), o acusado apresentou defesa prévia a fls. 106/107.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 04 de fevereiro de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 121/122). Então, o réu foi citado por videoconferência a fls. 143. Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o acusado foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da

plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 156).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição; em tese subsidiária requereu a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, e, em caso de condenação, pleiteou: a) a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; e b) o reconhecimento da condição de primário do acusado (termo de debates de fls. 157/159).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio dos Autos de Exibição e Apreensão fls. 12 e 13, Comprovante de Depósito Judicial constante de fls. 86 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 87/89.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática do tráfico; disse, em juízo, trazer consigo somente o dinheiro e ter ido ao local para comprar drogas para o seu consumo pessoal; disse, também, que o indivíduo que estava na prática do tráfico, ao avistar a viatura, atirou em seus pés a sacola em cujo interior estavam as porções de crack e fugiu, tendo um dos policiais tentado persegui-lo; contudo, sem sucesso, atribuíram-lhe a propriedade dos entorpecentes.

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram que, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ponto já conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o acusado na companhia de um outro indivíduo que, quando da aproximação da viatura, conseguiu se evadir. Em abordagem e revista pessoal, localizaram, em seu bolso traseiro, a quantia de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) em dinheiro e as 47 (quarenta e sete) porções de crack; indagado, o réu negou a prática do tráfico. Finalmente, o policial Matheus o reconheceu em audiência. Descabida a impugnação genérica ao teor de seus depoimentos, pois, como se sabe, as palavras dos policiais militares podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e estão em total harmonia com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Também não há que se falar em contradição; ao contrário, ambos relataram, de forma segura e unânime, como se deram os fatos.

Ademais, como se sabe, os policiais militares fazem diversos patrulhamentos e prisões e somente um fato concreto poderia impugnar o teor de seus depoimentos. É plenamente justificável o esquecimento de detalhes irrelevantes das ocorrências com as quais têm contato; assim, basta que seus depoimentos sejam coesos e harmônicos no que se refere à essência do fato delituoso, como no caso dos autos.

Nesse sentido: “Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Flagrante forjado. Inocorrência. Invalidade dos depoimentos das testemunhas policiais Declarações coesas nos pontos fulcrais, que são corroboradas pelas demais provas dos autos.

Eventuais divergências sobre questões secundárias não possuem o condão de desacreditar as falas. Validade. Precedentes. Condenação mantida.” (TJ/SP - Apelação nº 0013590- 31.2009.8.26.0066, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 14 de junho de 2012, relator Des. Silmar Fernandes).

Desta forma, o fato incontroverso é que o réu trazia consigo, no interior do seu bolso traseiro, as 47 (quarenta e sete) porções de crack, obviamente destinadas à entrega de terceiras pessoas, dada a quantidade e natureza do tóxico apreendido, e a quantia de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) em notas miúdas, conforme consta a fls. 12.

Portanto, não há que se negar crédito aos seus depoimentos que motivo algum teriam para incriminar injustamente o réu.

No mais, irrelevante que não tenha sido presenciado o ato de mercancia propriamente

dito, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos, por se tratar de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas, não exige a efetiva venda dos entorpecentes. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo réu foi a de "trazer consigo".

Por fim, inviável a tese da Defesa no sentido da desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, uma vez que, diante da quantidade, modo de acondicionamento, natureza altamente nociva do crack, além das circunstâncias e do local em que se deram os fatos, bem como da quantia em dinheiro trocada apreendida, cuja origem lícita não restou demonstrada nos autos, patente que a destinação dos entorpecentes trazidos pelo acusado era a entrega ao consumo de terceiros.

Observo, ainda, que a condição de usuário alegada pelo acusado em nada altera o conjunto probatório dos autos, pois, como se sabe, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, inclusive, para sustento do próprio vício.

Assim, diante das provas dos autos, patente o cometimento do crime de tráfico pelo acusado e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 44/48 c.c. VEC de fls. 49/61), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou açougueiro em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JAILSON HENRIQUE DA COSTA, qualificado nos autos (RG nº 32.403.275 - IIRGD - fls. 112), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidente específico e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincente específico e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 75,00 - setenta e cinco reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 86) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA